

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4953/2533

นาย ชนะ นันทน์ รามนันท์
บริษัท โตโยต้า (พา รา) รถ เช่า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 582

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(2)

นางสาว ร. ลูกจ้างคนหนึ่งของจำเลยยกยอกทรัพย์ของจำเลยไป แต่โจทก์ไม่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินนั้น และความเสียหายที่เกิดแก่จำเลยก็เป็นการกระทำของนางสาว ร. โจทก์มิได้กระทำการใด ๆ เป็นที่เสียหายแก่จำเลย แม้โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามเอาทรัพย์ที่ นางสาว ร. ยกยอกไปและจับกุมนางสาวร. ได้ขณะอยู่กับโจทก์ก็ตาม ก็หาเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2) ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนรู้เห็นหรือ
สมคบกับนางสาวรศน่ายักยกทรัพย์ของจำเลย ถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำการทุจริต
ต่อหน้าที่ และการที่โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือติดตามเอาทรัพย์คืนก็ไม่พอฟังว่าโจทก์
มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำความผิด หรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดอันจะถือได้ว่าโจทก์
จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย พินิจพิจารณาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า
โจทก์ไม่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่นางสาวรศน่ายักยกไป ความเสียหายเกิดจาก
นางสาวรศน่ายักยก ได้เกี่ยวข้องกับโจทก์แต่ประการใด การที่โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือใน
การติดตามเอาทรัพย์ที่นางสาวรศน่ายักยกไป และต่อมานางสาวรศน่ายักยกเข้าหน้าที่
ตำรวจจับกุมและอยู่กับโจทก์นั้น ยังไม่พอฟังว่าโจทก์มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระ
ทำความผิดหรือให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด เห็นว่าตามพฤติการณ์ดังกล่าว
ความเสียหายที่เกิดแก่จำเลยเป็นการกระทำของนางสาวรศน่ายักยก โจทก์มิได้กระทำการ
ใด ๆ เป็นที่เสียหายแก่จำเลยเลยการที่โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามเอา
ทรัพย์ที่นางสาวรศน่ายักยกไป และพฤติการณ์ที่จับกุมนางสาวรศน่ายักยกได้ขณะอยู่กับ
โจทก์นั้นก็หาเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2) ไม่

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ